

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2649/2537

นางฉวี ผาสถิตกุลหรืออ่อนละม้าย

โจทก์

นายทองไกร ขุนแสน กับพวก

จำเลย

นายวิโรจน์ จันทรจัน ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 156)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่พิพาทตามแผนที่พิพาท
กลาง คำขอที่เกี่ยวกับค่าเสียหายให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151,150)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยก
คำร้อง (อันดับ 138)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึง
ไม่มีอะไรจะทุเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ ให้ปฏิบัติตามอย่างไร จึง
ไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

(สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ